

1500257-89.2021.8.26.0591

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Aline Sugahara Bertaco

Comarca: Dracena

Foro: Foro de Dracena

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 02/02/2022

... indivíduos estariam realizando o tráfico de drogas na praça. É de costume o réu Agnaldo realizar o tráfico de drogas nessa praça. O réu reside a três quilômetros da praça. Esclareceu que o dia estava bem claro e foi visível o momento em que o réu dispensou a droga. O réu informou que não faz uso de drogas. Foi localizado dinheiro com o réu. A denúncia dizia que quatro ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Dracena

Foro de Dracena

3ª Vara

Rua Bolívia, 137, Dracena - SP - cep 17900-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 19h00min

1500257-89.2021.8.26.0591 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500257-89.2021.8.26.0591

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Agnaldo Ledo Bocati

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Aline Sugahara Bertaco

Vistos.

Trata-se de ação penal promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de AGNALDO LEDO BOCATI, imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, porque no dia 27 de dezembro de 2021, as 13h45min, na Rua Machado de Assis, nº 01, Conjunto Habitacional Parque do Bosque, nesta cidade e Comarca de Dracena/SP, o denunciado trazia consigo droga (cocaína), para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal. A prisão em flagrante do denunciado foi convertida em prisão preventiva no dia 28/12/2021 (fls. 61/68).

Determinada a notificação do denunciado (fls. 142/143), o réu constituiu defensor (fls. 147) que apresentou defesa prévia (fls. 148/151).

A denúncia foi recebida em 13/01/2022, ocasião em que foi designada audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento virtual, a ser realizada por meio de videoconferência e indeferido o pedido de liberdade provisória postulado pela Defesa (fls. 168/172).

Impetrado "Habeas Corpus", o pedido liminar foi indeferido (fls. 193/198).

Durante a instrução criminal foram inquiridas as testemunhas arroladas pelas partes, bem como realizado o interrogatório do réu (cf. mídia).

Encerrada a instrução, o Ministério Público apresentou alegações finais pugnando pela condenação do réu, nos exatos termos da denúncia. A defesa, em suma, pugnou pelo reconhecimento das atenuantes da menoridade e confissão espontânea, reconhecimento do privilégio previsto no parágrafo 4º da Lei de Drogas, fixação da pena em seu patamar mínimo, regime aberto, conversão em restritiva de direitos e revogação da prisão preventiva.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 19/21), pelo auto de exibição/apreensão (fls. 22/23), pelas fotos da substância entorpecente apreendida (fls. 24/25), pelo laudo pericial de constatação provisória de substância entorpecente (fls. 27/31), pelo comprovante de depósito judicial (fls. 117), pelo laudo pericial de exame químico-toxicológico definitivo (fls. 139/141), bem como pela prova oral produzida durante a fase de instrução.

A autoria também é certa e recai sobre o acusado.

A testemunha comum Marcelo Rodrigo Lima Júlio, policial militar, disse que estava de serviço e próximo à praça do jardim Brasilândia avistaram o denunciado na praça na pista de passeio. Com a aproximação da equipe, perceberam que o réu dispensou o entorpecente na grama. Foi localizada a quantia de R\$ 26,00 em dinheiro no bolso do réu e retornou ao local onde o réu dispensou o entorpecente. Salientou que há um mês antes da prisão de Agnaldo, receberam denúncias de que quatro indivíduos estariam realizando o tráfico de drogas na praça. É de costume o réu Agnaldo realizar o tráfico de drogas nessa praça. O réu reside a três quilômetros da praça. Esclareceu que o dia estava bem claro e foi visível o momento em que o réu dispensou a droga. O réu informou que não faz uso de drogas. Foi localizado dinheiro com o réu. A denúncia dizia que quatro indivíduos realizavam o tráfico de drogas, sendo que dois indivíduos fugiu. No dia da prisão o réu estava com vinte e seis reais. Visualizaram o momento em que o réu dispensou a droga na grama da guia da calçada. No dia 29/10/2021, um mês antes da apreensão, foi feita uma abordagem no réu com quem foi localizado dinheiro. Na residência da mãe do réu nada de ilícito foi localizado. A mãe do réu autorizou a entrada dos policiais na residência. A denúncia recaía sobre quatro indivíduos que estariam realizando o tráfico de drogas onde tinha muitas crianças. Nesta data de 29/10/2021, quando estavam no local, dois indivíduos saíram. Com Agnaldo foi localizado dinheiro e com Lucas foi apreendido 9 gramas de cocaína. Na data do fato narrado na denúncia, Agnaldo estava sozinho na praça e visualizou ele dispensando droga. Foram apreendidos 32 gramas de pedras de "crack". Seria possível fracionar entre 250 a 300 pedras que poderia totalizar o valor de R\$ 2.500,00. O réu é conhecido nos meios policiais há um bom tempo e já foi apreendido por tráfico de drogas quando ele era adolescente. O réu não foi indagado sobre a droga. Foi localizado um celular com o réu (cf. mídia).

A testemunha comum João Carlos Pavim Sartori, policial militar, disse que estava com seu parceiro Marcelo quando avistou o réu Agnaldo que, ao visualizar a Polícia, apresentou nervosismo e dispensou drogas. Realizou busca pessoal no réu e localizou vinte e seis reais e um celular. O policial Marcelo Lima Júnior foi ao local onde o réu tinha dispensado e localizou a droga. Foi usada força moderada porque o réu tentou evadir-se do local. Verificou-se que o réu havia dispensado 32 gramas de "crack". Teve uma ocorrência com o réu trinta dias antes após receber notícia via COPOM indicando que indivíduos estariam realizando o tráfico na praça. Na ocasião foi localizado dinheiro com Agnaldo e nove gramas de cocaína com Lucas. A mesma droga que foi localizada com o réu Agnaldo na data narrada na denúncia era similar à embalagem da droga que foi localizada na ocorrência anterior com Lucas. A visibilidade na data do fato narrado na denúncia era boa. O réu estava sóbrio. Estava a uma distância de trinta a quarenta metros do réu quando ele dispensou a droga. Estava bem visível todos os movimentos que o réu fez. Na época que era adolescente o réu foi apreendido em razão da prática do ato infracional equiparado ao crime de tráfico de drogas. Não se recorda se o réu entregou a senha no momento em que apreendeu o celular dele. Acredita que o acesso e fornecimento de senha

podem ter sido feitas pela Polícia Civil. Dificilmente pede senha de celular (cf. mídia).

Em seu interrogatório judicial, o réu AGNALDO LEDO BOCATI disse que a droga era sua e pegou a droga porque pretendia ajudar sua mãe com dinheiro para pagar água e luz. Pretendia vender a droga. O valor de R\$ 26,00 trouxe de casa. Foi sua mãe que lhe deu o valor de R\$ 26,00. Sua mãe trabalha no mercado Troyano. A mãe sempre dava dinheiro para o interrogando almoçar. Estava trabalhando com seu pai como ajudante de pedreiro. O pai é construtor. O pai tinha mandado o interrogando embora do serviço porque discutiram. Autorizou a Polícia a verificar o conteúdo do seu celular. Vendia droga para os usuários na praça. Não usava o celular para vender drogas. A denúncia envolvia outras pessoas que eram usuário de drogas. Fazia pouco tempo que estava vendendo drogas. Sua mãe ajudava sua irmã que tem três filhos. Sua mãe não sabia que vendia drogas. Já teve passagem anterior na época que era adolescente e foi para Fundação Casa onde ficou 1 ano e 17 dias. É usuário de "maconha". Confirma a apreensão de quantia de 32 gramas de "crack". Estava sozinho na data do fato. Pretende trabalhar com seu tio Danilo Ledo que é vereador na cidade e trabalha com fotografia. Não tem filhos. Tem 20 anos. Estudou até o primeiro colegial. Está arrependido (cf. mídia).

De toda instrução, vislumbro que a confissão judicial do réu está em consonância com as demais provas produzidas, sobretudo a versão dos policiais militares ouvidos em Juízo.

Portanto, o conjunto probatório produzido indica que a substância entorpecente apreendida pertencia ao réu e destinava-se à traficância. Isso porque várias circunstâncias, devidamente demonstradas, conspiram para a formação de convicção no sentido da destinação mercantil da substância entorpecente apreendida: (a) a natureza, a forma de acondicionamento e a quantidade da substância entorpecente apreendida, consistente em 03 (três) porções de "cocaína" pesando 29,77g de massa líquida (cf. auto de exibição e apreensão fls. 22/23 e laudo pericial de exame químico-toxicológico definitivo de fls. 139/141); (b) existência de denúncias anteriores noticiando que o réu realizava o tráfico de drogas, conforme depoimento dos policiais militares em Juízo.

Segundo a prova oral, policiais militares realizavam patrulhamento quando se depararam com o acusado andando em direção à linha férrea, momento em que ele dispensou no gramado a substância entorpecente, acondicionada em três porções, totalizando massa líquida de 29,77g (vinte e nove gramas e setenta e sete centigramas), após perceber a aproximação dos policiais. Durante a abordagem, foi apreendido em sua posse o valor de R\$ 26,00 (vinte e seis reais) e um aparelho de telefone celular.

Pois bem, a notícia anônima é um instrumento importante de prevenção e repressão de delitos desta natureza. Se a informação repassada aos policiais fosse inverídica, não seria possível que eles fossem encontrar o réu, no mesmo local, trazendo consigo substância entorpecente.

Não se trata de embasar uma condenação apenas em informação anônima, mas sim condenar quem, através dela, restou comprovado que efetivamente cometeu o crime. Os testemunhos dos Servidores Policiais em Juízo são suficientes para, com as demais provas carreadas aos autos, sobretudo o laudo definitivo de substância entorpecente, comprovar a ocorrência do fato típico e embasar um decreto condenatório ao réu, vez que dotados de fé pública e idoneidade em suas alegações, mormente por terem corroborado os depoimentos na fase inquisitorial.

Não há razão suficiente a invalidar o depoimento dos Policiais, por suspeitos ou impedidos de deporem, só porque ostentam essa qualidade, pois seria incurial, um verdadeiro contrassenso, o Estado credenciar alguém como seu agente e, depois, quando este prestasse conta de suas diligências, fosse taxado de suspeito.

A jurisprudência é firme no sentido de que, aliado a outras provas, o depoimento dos policiais é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do crime de tráfico.

Nesse sentido:

'PROVA - Testemunha - Crime de tráfico de entorpecentes - Depoimento prestado por policiais - Validade - Presunção de que, no desempenho de suas funções, agem

eskorreitamente. A circunstância de ser policial a testemunha não afeta (positiva ou negativamente) o valor probante de sua palavra Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força persuasória nem o inquina de suspeição Afere-se-lhe o mérito e mede-se-lhe o grau de confiabilidade, segundo os critérios ordinariamente aplicados - Recurso parcialmente provido'. (Apelação Criminal n. 993.07.105623-5 - Sumaré - 9ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Souza Nery 06.08.08 - V.U. - Voto n. 13111)

'PROVA - Depoimento de policial civil - Tráfico de entorpecentes - Reconhecida a capital importância da palavra dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado - Apelo improvido'. (Apelação n. 457.560.3/4 - Santos - 4ª Câmara Criminal - Relator: Luís Soares de Mello - 09.08.05 - V.U. Voto n 10.840)

'TÓXICO - Tráfico - Condenação baseada em depoimentos policiais - Depoimento seguro e coerente ao incriminar o acusado - Palavra destes, que somada as demais provas, merece total credibilidade - Presença, ademais, de testemunhas civis - Condenação mantida - Recurso não provido. O depoimento exclusivo de policiais é de toda validade quando coerente e corroborado pelas demais provas coligidas nos autos'. (Apelação Criminal n. 181.618-3 - Tietê - 4ª Câmara Criminal - Relator: Augusto Marin - 12.06.95 - V.U.)" (TJSP, Apelação nº 3005426-36.2013.8.26.0082, 10ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. FRANCISCO GALVÃO BRUNO, j. 31.03.2016).

Ademais, a prova oral foi corroborada pelo auto de exibição/apreensão (fls. 22/23) comprovando a apreensão da substância entorpecente, bem como pelo laudo pericial da droga (fls. 139/141) que atestou positivo para "COCAÍNA".

Nesse contexto, a julgar pela quantidade, natureza e a forma de acondicionamento da substância entorpecente apreendida, bem como as circunstâncias do flagrante e aliado ao depoimento em Juízo dos policiais militares noticiando a existência de denúncias anteriores dando conta da traficância pelo réu, denotam, às claras, sua predisposição: a entrega a consumo de terceiros, o que torna inexorável a adequação típica da conduta ao crime previsto no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

A jurisprudência é firme nesse sentido:

"TÓXICOS - Tráfico - Agentes presos em flagrante quando transportavam 561 gramas de maconha - Ausência de prova direta da finalidade mercantil - Irrelevância à caracterização do delito. Não é apenas a quantidade de substância entorpecente que deve influir no julgamento, mas o conjunto de fatores expressamente previstos no artigo 37 da Lei nº 6.368/76. Até porque, segundo ponderável corrente jurisprudencial, para a configuração do delito de tráfico, na forma consumada, não é indispensável que o agente efetue a comercialização da droga. Basta que a possua, guarde ou a tenha em depósito, sobretudo em grande quantidade, circunstância denunciadora da mercancia. - Recurso conhecido e provido." (TJMG, ACr nº 263.616-5/00, 1ª Câmara Criminal, Relª Desª MÁRCIA MILANEZ, j. 07.05.2002).

Para ilustrar, aponto as lições de LUIZ FLÁVIO GOMES: "Para se concluir pela prática do crime de tráfico, não basta, em princípio, a quantidade (ou qualidade) da droga apreendida. Deve-se atentar, ainda, para outros fatores, tais como o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, a conduta, a qualificação e os antecedentes do agente (art. 52, I)" (In EL TASSE, Adel et. al. Legislação Criminal Especial. Vl. 6. São Paulo: Editora RT, 2009, p. 197)."

A propósito, convém transcrever que a decisão publicada na RT 546/327, para a confecção de uma porção individual de cocaína é necessário 0,01 grama ou 0,1 grama, a depender se consumida por via endovenosa ou por aspiração, o que indica que a cocaína apreendida, no total de 29,77 gramas, era suficiente para a confecção de 300 (trezentas) porções individuais!

Isso deriva do seguinte entendimento: "por exemplo, no caso da cocaína consumida por via endovenosa uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração, a dose corresponde a 0,1 grama; diferentemente, em um cigarro de maconha há 0,33 gramas da citada substância entorpecente" (Legislação Penal Especial, Editora Atlas, 3ª edição, São Paulo, 2000, citando julgado colacionado na RT 546/327).

Ainda, importante consignar que, em se tratando o tipo penal de tráfico de drogas de conteúdo variado ou misto alternativo, qualquer das condutas descritas tipifica o delito. Dessa forma, mesmo que o réu não tenha sido flagrado comercializando a

substância entorpecente, o simples trazer consigo já é suficiente para que se configure o tráfico ilícito de drogas.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado no Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio artigo 37 da Lei Antitóxicos dá as coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes dos agentes.” (RT 584/347).

Assim, os elementos informativos colhidos na fase inquisitória, aliado às provas que se produziu em Juízo, são suficientemente harmônicos e aptos a ensejar a condenação do réu pela prática do crime de tráfico de drogas, pois demonstrado que, na espécie, o réu infringiu a norma do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, por trazer consigo substância entorpecente, cuja destinação comercial é evidenciada pela natureza e quantidade da droga incompatível com o porte para uso pessoal, tudo indicando claramente o tráfico, ficando afastada a pretensão da defesa de absolvição do réu por fragilidade probatória.

Portanto, demonstradas a autoria e materialidade do delito, bem como a ausência de qualquer circunstância que exclua o crime ou isente o agente de pena, mostra-se de rigor a procedência da pretensão acusatória.

Em homenagem ao princípio constitucional da individualização da pena, passo à necessária dosimetria (CRFB, art. 5º, XLVI).

Na primeira fase da dosimetria da pena, observando as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu apresenta conduta social reprovável, pois registra passagens anteriores pelo Juízo da Infância e Juventude em razão da prática dos atos infracionais equiparados aos crimes previstos no artigo 28 da Lei nº 11.343/06 (Autos 1502067-15.2018.8.26.0168 - fls. 39) e no artigo 33 da Lei nº 11.343/06 (Autos 1502484-31.2019.8.26.0168 - fls. 39), inclusive tendo sido aplicada a medida socioeducativa de internação. Ademais, há previsão legal expressa permitindo ao juiz, na fixação das penas, considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente (artigo 42 da Lei nº 11.343/06). Assim, fixo a pena-base acima do mínimo legal, considerando a circunstância judicial negativa e a natureza e expressiva quantidade de droga apreendida, a saber, 29,77 gramas de cocaína, sendo que a substância cocaína traz maior grau de censurabilidade à conduta do réu, de modo que elevo a reprimenda em 1/3, totalizando em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

A propósito:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.DOSIMETRIA. PENA-BASE. REDUÇÃO.INVIABILIDADE. FIXAÇÃO ACIMA DO MINIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. DESFAVORÁVEIS. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. INEXISTÊNCIA DEFLAGRANTE ILEGABILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. A motivação adotada pelo Tribunal a quo para fixar a pena-base acima do mínimo legal mostra-se adequada e suficiente. Foram indicados elementos concretos que demonstram serem desfavoráveis as circunstâncias do crime, ressaltada a grande quantidade de entorpecente apreendida (96 papérolas de cocaína). 2. Em consequência, não se mostra possível a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, tendo-se presente que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal e a pena imposta é de 8 (oit) anos. 3. Habeas corpus denegado. (STJ - HC: 124554 MS 2008/0282818-9, Relator: Ministra Maria Thereza De Assis Moura, DJ: 22/08/2011, 6ª T, Data de Publicação: DJe 31/08/2011)”.

“(…) No crime de tráfico de drogas, não há ilegalidade no aumento da pena-base se nas instâncias ordinárias esclareceu-se ter sido grande a quantidade de droga apreendida (no caso, 18 pedras e 4 pedras grandes de crack, 65 papérolas de cocaína, 01 bucha de maconha) e variada a natureza. O art. 42 da Lei n.º 11.343/06 é expresso no sentido de que o “juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a

quantidade da substância ou do produto". (STJ - HC: 214180 ED 2011/0172672-2, Relator: Ministra Laurita Vaz, DJ 22/10/2013, T5 DJe 05/11/2013)".

Na segunda fase da dosimetria, presentes as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade, pois o réu possui 20 anos (DN: 15/10/2001 - cf. Documento de Identidade de fls. 56), reduzo a reprimenda a seu patamar mínimo, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase do cálculo da pena, ausente causas de aumento ou diminuição de pena, mantenho a reprimenda inalterada. Vale ressaltar que o presente caso não se subsume às hipóteses de aplicação do privilégio previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Isso porque tal privilégio foi previsto aos agentes primários que possuem bons antecedentes e não se dediquem às atividades criminosas nem integrem organização criminosa, o que não é o caso, já que este não é o primeiro envolvimento do réu com a prática delitativa, pois o acusado registra passagens anteriores pelo Juízo da Infância e Juventude, inclusive em razão da prática de atos infracionais de posse de drogas para consumo pessoal previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06 (Autos 1502067-15.2018.8.26.0168 - fls. 39) e tráfico de drogas previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06 (Autos 1502484-31.2019.8.26.0168 - fls. 39). Ademais, no caso presente, o acusado trazia consigo expressiva quantidade de droga, a saber, 03 (três) porções pesando 29,77 gramas de "cocaína", tudo a indicar que o acusado é pessoa dedicada à atividade criminosa, a evidenciar que não estava, por mero acaso, a praticar o crime de tráfico de drogas, conforme ficou demonstrado pela prova oral, o que impede a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em razão da situação concreta do delito, de extrema gravidade. Assim, se essa quantidade de droga entrasse em circulação, certamente destruiria a vida de muitos jovens e suas respectivas famílias.

A propósito, é pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça que a quantidade, a diversidade e a natureza da droga justificam a não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Confira-se:

"PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. VIA INADEQUADA. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE DA DROGA. AFASTAMENTO. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. REGIME MAIS BRANDO. FIXAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. (...) AUTOS DE APELAÇÃO CRIMINAL DE N.º 1444115-3 3ª CCRIMINAL 3. Caso em que a expressiva quantidade de droga encontrada (120kg de maconha) demonstra a dedicação do paciente às atividades criminosas e afasta a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, enfraquecendo a alegação de ocorrência de bis in idem. Precedentes do STF. (...) (STJ, HABEAS CORPUS Nº 308.682 - MS (2014/0293393- 8), rel. Min. Gurgel De Faria, julg. 08/09/2015)."

"HABEAS CORPUS' SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO PELA APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DA DROGA. PRECEDENTES. 1. Os Tribunais Superiores restringiram o uso do 'habeas corpus' e não mais o admitem como substitutivo de recursos e nem sequer para as revisões criminais. 2. O Tribunal 'a quo' adotou o fundamento de que diante das circunstâncias da prisão, dos apetrechos e das drogas apreendidas (13 porções de cocaína e 38 de 'crack') , tudo a evidenciar dedicação à vida delituosa, não há como se aplicar a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. 3. 'Habeas corpus' não conhecido por ser substitutivo do recurso cabível (HC 173.574/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 12/08/2014, DJe 15/08/2014). No mesmo sentido: HC n. 259490/RJ - 6ª T. - unânime - Rel. Min. Marilza Maynard (Des. convocada do TJSE) - DJe 18/6/2014; AgRg no RESp n. 1340528/SC - 5ª T. - unânime - Rel. Min. Jorge Mussi - DJe 11/6/2014; HC n. 292971/SP - 5ª T. - unânime - Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze - 04/06/2014; HC n. 271.575/SP - 5ª T. - unânime - Rel. Min. LAURITA VAZ - DJe 11/09/2013."

Assim, torno definitiva a pena em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Baseado no critério da situação econômica do réu, arbitro cada dia-multa no valor

de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data dos fatos. Fixo o regime fechado para início do cumprimento de pena, nos termos do artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90 e do art. 33, § 2º, alínea "a", c.c. art. 59 do Código Penal, em razão da conduta social reprovável do réu, o qual possui passagem anterior pelo Juízo da Infância e Juventude em razão da prática de ato infracional equiparado ao crime de tráfico de drogas, bem como considerando a natureza e quantidade de droga apreendida (29,77g de cocaína) tudo a indicar a reiteração delitiva, aliado ao fato de que o tráfico ilícito de substância entorpecente é conduta das mais deletérias, que atenta contra a saúde e até mesmo a vida de considerável parcela da população, composta basicamente por jovens adolescentes, os quais, uma vez iniciados no vício, raramente dele conseguem se livrar. Além disso, se constitui em porta aberta para o cometimento de outros crimes, notadamente voltados contra o patrimônio, sabido que não raro usuário destituído de capacidade econômica subtrai bens alheios para conseguir dinheiro para sustentar o vício. Cuida-se, ademais, de conduta equiparada a crime hediondo. Mesmo que, em alguns casos, possa não ser mais considerado hediondo, ainda assim o crime de tráfico é sempre muito grave, comportando, dessarte, o regime inicial fechado. Tudo, enfim, a justificar maior rigor na retribuição. Ressalto que a detração pretendida pela Defesa será mais bem analisada pelo Juízo das Execuções Penais.

Considerando o montante de pena aplicado, bem como que o réu apresenta conduta social reprovável por registrar passagem anterior pelo Juízo da Infância e Juventude em razão da prática do ato infracional equiparado ao crime de tráfico de drogas, verifico que não se fazem presentes os requisitos descritos no artigo 44 do Código Penal em relação à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Pelos mesmos motivos, não é cabível o benefício da suspensão condicional da pena (art. 77, CP). Ademais, tais institutos, além de se mostrarem incompatíveis com o regime fechado fixado para cumprimento da pena, não se mostram socialmente recomendáveis e suficientes à repressão do crime de tráfico de drogas.

Ante o exposto e considerando tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido de ação penal, e assim o faço para CONDENAR o réu AGNALDO LEDO BOCATI, qualificado nos autos, ao cumprimento da pena privativa de liberdade consistente em 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, fixados estes em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data dos fatos, por estar incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Considerando presentes os requisitos e fundamentos que levaram à decretação da prisão preventiva do acusado, aos quais faço referência a fim de evitar repetições desnecessárias (fls. 61/68), bem como considerando que a necessidade da prisão cautelar foi realçada pelo decreto condenatório e regime de pena ora definidos, considerando a natureza e a quantidade de droga apreendida em poder do réu, aliado ao fato de que o réu ostenta de conduta social reprovável por registrar passagem anterior pelo Juízo da Infância e Juventude em razão da prática do ato infracional equiparado ao crime de tráfico de drogas, tudo a indicar que, se colocado em liberdade, não hesitaria em reiterar a prática delitiva, bem como poderá deixar o distrito da culpa e, conseqüentemente, frustrará o cumprimento da pena, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela Defesa e MANTENHO a prisão preventiva do acusado, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Transitado em julgado: a) expeça-se guia de execução e formem-se os autos de execução de pena, arquivando-se os presentes autos de processo-crime; b) oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral por conta da suspensão dos direitos políticos do apenado, conforme disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, e na Súmula 09 do Tribunal Superior Eleitoral; c) oficie-se a Delegacia de Polícia e ao Instituto de Criminalística, autorizando a imediata destruição dos entorpecentes nos termos previstos em lei, remetendo-se auto competente.

Acolho o pedido do Ministério Público para determinar a restituição imediata ao réu da quantia de R\$ 26,00 em dinheiro e do aparelho celular marca APPLE, cor preta com capa rosa (cf. auto de exibição e apreensão a fls. 22/23 e comprovante de depósito

judicial de fls. 117), pois não demonstrados que eram utilizados ou provenientes da prática do crime de tráfico de drogas. À zelosa serventia para que officie a D. Autoridade Policial de origem autorizando a devolução do aparelho celular ao réu ou seu defensor (procuração de fls. 147), ficando autorizada a expedição de MLE para restituir a quantia em dinheiro.

Oportunamente, intime-se o réu para efetuar o pagamento da multa. Condene o réu, ainda, ao pagamento das custas processuais, observando-se eventual condição de beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Publicada em audiência, saem todos intimados da sentença. Cumpra-se.

Comunique-se o teor desta sentença à Colenda 9ª Câmara de Direito Criminal do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Dracena, 02 de fevereiro de 2022.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Aline Sugahara Bertaco

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA